國際私法主題整理：債之關係

整理範圍：108-114年司律一試國際私法考題
涵蓋主題：契約準據法、特徵性給付、僱傭契約智慧財產、債權讓與、契約解除、契約撤銷、保險代位、代理
題數：10 題

壹、契約準據法

一、買賣契約之準據法（114年第5題）

住在加州之美國人甲以新臺幣 100 萬元向住在臺北之我國人乙購買 20 公噸之鳳梨。關於鳳梨品質有瑕疵之爭議，甲與乙買賣鳳梨契約之法律適用，下列敘述何者正確？

(A) 若甲與乙以電話約定以美國法為準據法，因僅有口頭約定而未有書面，故應認為甲與乙未明示合意應適用之法律
(B) 若甲與乙之買賣契約有「以美國加州法院為管轄法院」之合意管轄條款，故而可以認為甲與乙有以美國法為準據法之合意
(C) 若甲與乙未明示合意應適用之法律，應推定締約時乙之住所地法，即我國法為關係最切之法律，而以之為準據法
(D) 若甲與乙合意以日本法為準據法，則該合意為無效

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	準據法之合意**不以書面為要件**，口頭約定亦為有效之明示合意。
(B)	✗ 錯誤	合意管轄條款**不等於**準據法之合意。管轄法院之約定與準據法之選擇為不同概念。
(C)	☑ 正確（本題答案）	依涉外民事法律適用法§20，當事人未明示合意時，依**關係最切法律**。§20第3項規定，法律行為所生之債務有足為特徵者，負擔該債務之當事人行為時之住所地法推定為關係最切。本案**特徵性給付為交付鳳梨**，由乙負擔，故推定乙之住所地法（我國法）為關係最切。
(D)	✗ 錯誤	當事人得合意選擇**任何國家之法律**為準據法，不限於與案件有關之國家。以日本法為準據法之合意**有效**。

二、特徵性給付之判斷（113年第69題）

涉外民事法律適用法第 20 條第 3 項規定「法律行為所生之債務中有足為該法律行為之特徵者，負擔該債務之當事人行為時之住所地法，推定為關係最切之法律。」下列何種涉外債權契約，難以用此項規定推定關係最切之法律？

(A) 贈與契約
(B) 保證契約
(C) 承攬契約
(D) 互易契約

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 可推定	贈與契約之特徵性給付為**贈與人之給付義務**，可明確認定。
(B)	✗ 可推定	保證契約之特徵性給付為**保證人之保證義務**，可明確認定。
(C)	✗ 可推定	承攬契約之特徵性給付為**承攬人之工作完成義務**，可明確認定。
(D)	☑ 難以推定（本題答案）	互易契約雙方均負**給付義務**，且給付性質相同（均為非金錢給付之物品交換），**難以判斷**何者為特徵性給付，故難以用此規定推定。

[!NOTE]
重點整理
涉外民事法律適用法§20 契約準據法：

- **第1步**：當事人**明示合意**
- **第2步**：未明示 → **關係最切法律**
- **推定規則**：特徵性給付之當事人住所地法
- 特徵性給付：買賣→出賣人、贈與→贈與人、承攬→承攬人、保證→保證人
- **互易**：難以判斷特徵性給付

三、僱傭契約智慧財產權利歸屬（109年第6題）

A 國人甲受僱於 B 國人乙在 C 國從事研發工作，約定僱傭契約之準據法為 D 國法，關於甲研發完成之智慧財產，其權利之歸屬應依何國法律？

(A) A 國法
(B) B國法
(C) C 國法
(D) D 國法

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	A國法為受僱人甲之本國法，非契約準據法。
(B)	✗ 錯誤	B國法為雇用人乙之本國法，非契約準據法。
(C)	✗ 錯誤	C國法為工作地法，但當事人已約定準據法，非依工作地法。
(D)	☑ 正確（本題答案）	僱傭契約約定以D國法為準據法。研發成果之權利歸屬為**契約關係之一部**（受僱人研發成果歸屬於受僱人或雇用人），應依契約準據法**D國法**。

貳、契約解除與返還

一、契約解除後之返還（112年第6題）

A 國人甲與我國人乙在 B 國之電腦展上磋商並簽訂契約，契約中明定以 A 國法為準據法。之後，因乙遲延給付，甲遂解除契約，但因甲已經先付百分之三十貨款，故甲向我國法院起訴，訴請乙返還價金。我國法院應依何國法律判斷甲之主張有無理由？

(A) 我國法，因為我國為乙不當得利之受領地
(B) A國法，因為買賣契約以A國法為準據法
(C) A國法，因為A國為損害發生地
(D) 由法院判定何國法為關係最切之法，而後依該法為準據法

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	契約解除後之返還非獨立之不當得利問題，而是**契約關係之延伸**。
(B)	☑ 正確（本題答案）	契約解除後之返還義務為**契約效力之延續**，應依原契約之準據法即**A國法**。契約解除不改變準據法之適用。
(C)	✗ 錯誤	此非侵權行為問題，不以損害發生地定準據法。
(D)	✗ 錯誤	已有明確準據法之合意（A國法），無須由法院另行判定。

二、契約撤銷後返還價金（109年第10題）

我國人甲被A國人乙詐欺，與B國人丙訂立藥品買賣契約。甲、丙明示約定契約準據法為A國法，丙對乙之詐欺行為知之甚詳。甲轉匯價金至丙在C國銀行之戶頭後發現詐欺情事，立即對丙表示撤銷系爭買賣契約，並要求丙返還已支付之價金未果，遂於我國法院對丙提起訴訟，就返還價金之問題，我國法院應適用何國法律？

(A) 應適用我國法
(B) 應適用A國法
(C) 應適用B國法
(D) 應適用C國法

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	我國法為法庭地及甲之本國法，但當事人已約定準據法為A國法。
(B)	☑ 正確（本題答案）	撤銷契約後之返還為**契約效力之延續**，應依原契約之準據法。甲、丙已明示約定以**A國法**為契約準據法，故返還價金依A國法。
(C)	✗ 錯誤	B國法為丙之本國法，非契約準據法。
(D)	✗ 錯誤	C國法為價金匯入國，與契約準據法無關。

參、債權讓與

一、債權讓與之效力（113年第71題）

A國人甲將美金100萬元貸予B國人乙，約定借貸契約之準據法為A國法，並以住於B國之B國人丙為保證人。其後甲將其對乙所有之借款債權賣給 C 國人丁，約定此買賣契約之準據法為 C 國法，並為債權移轉。關於此債權讓與相關之準據法，下列敘述何者正確？

(A) 債權讓與對於債務人乙之效力，依A國法
(B) 債權讓與對於債務人乙之效力，依B國法
(C) 債權讓與對於保證人丙之效力，依C國法
(D) 債權讓與對於保證人丙之效力，依關係最切國之法

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確（本題答案）	依涉外民事法律適用法§33，債權讓與對於**債務人之效力**，依**原債權之成立及效力所應適用之法律**，即借貸契約之準據法**A國法**。
(B)	✗ 錯誤	非依債務人之本國法或住所地法。
(C)	✗ 錯誤	保證人之效力非依債權讓與契約（買賣契約）之準據法C國法。
(D)	✗ 錯誤	依§33有明確規定，非由法院判定關係最切。

二、債權讓與之準據法（110年第6題）

A國人甲向我國人乙購買一批位於A國之電腦零件，價金新臺幣200萬元，約定準據法為B國法，乙將對甲之價金債權贈與給 C 國人丙，並將債權讓與給丙，關於債權讓與對於債務人之效力，應依何國法律？

(A) A國法
(B) B國法
(C) C國法
(D) 我國法

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	非依債務人甲之本國法。
(B)	☑ 正確（本題答案）	依§33，債權讓與對債務人之效力依**原債權之成立及效力所應適用之法律**，即買賣契約之準據法**B國法**。
(C)	✗ 錯誤	非依受讓人丙之本國法。
(D)	✗ 錯誤	非依讓與人乙之本國法。

三、債權讓與對債務人之效力（109年第7題）

關於債權讓與之準據法，下列敘述何者正確？

(A) 債權讓與對於第三人之效力，依當事人意思所定之法律
(B) 債權讓與對於債務人之效力，依原債權之成立及效力所應適用之法律
(C) 債權讓與對於第三人之效力，依關係最切地法
(D) 債權讓與對於債務人之效力，依關係最切地法

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	債權讓與對第三人之效力非由當事人意思決定。
(B)	☑ 正確（本題答案）	依§33，債權讓與對於**債務人之效力**，依**原債權之成立及效力所應適用之法律**。
(C)	✗ 錯誤	非依關係最切地法。
(D)	✗ 錯誤	對債務人效力依§33有明確規定，非關係最切地法。

> [!NOTE]
> **重點整理**
> 債權讓與（涉外民事法律適用法§33）：
>
> - 對**債務人之效力** → 依**原債權之準據法**
> - 讓與人與受讓人間 → 依讓與契約之準據法

肆、保險代位

一、保險代位之準據法（112年第7題）

我國人甲出口電腦零件一批至A國，委由美國人乙運送，該批貨物因乙未盡保管注意義務遺失，致甲受有損失。丙為該批貨物之保險人，依保險契約給付甲保險金，並代位行使甲對於乙之損害賠償請求權，此時丙對乙求償之權利，其準據法為何？

(A) 侵權行為的準據法
(B) 運送契約的準據法
(C) 保險契約的準據法
(D) 原債權債務關係的準據法

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	保險代位之準據法非依侵權行為規則。
(B)	✗ 錯誤	非依運送契約之準據法。
(C)	☑ 正確（本題答案）	依涉外民事法律適用法§34，法定代位之權利，依**代位原因所由發生之法律關係所應適用之法律**。保險代位之代位原因為**保險契約**，故依保險契約之準據法。
(D)	✗ 錯誤	非依原債權債務關係（運送契約）之準據法。

伍、代理

一、代理之準據法（110年第9題）

德國人甲授權我國人乙，以不超過新臺幣（下同）100萬元之價格，代理甲在高雄向在我國經商的日本人丙購買名畫；但乙卻以 120 萬元之價格購買。甲以乙逾越代理權限為由拒絕支付，丙遂向我國法院起訴請求乙負責。關於代理，因當事人未明示合意應適用之法律，我國法院應如何適用法律？

(A) 德國法
(B) 我國法
(C) 日本法
(D) 德國法或日本法

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	非依本人甲之本國法（德國法）。
(B)	☑ 正確（本題答案）	依涉外民事法律適用法§19，代理之效力依**代理行為地法**。乙在**高雄**代理購買，代理行為地為我國，故依**我國法**。
(C)	✗ 錯誤	非依相對人丙之本國法。
(D)	✗ 錯誤	非選擇適用。

> [!NOTE]
> **重點整理**
> 債之關係重點：
>
> - **契約準據法**：明示合意 → 關係最切 → 特徵性給付推定
> - **契約解除返還**：依原契約準據法（非獨立不當得利）
> - **債權讓與對債務人效力**：依**原債權準據法**
> - **保險代位**：依**保險契約準據法**（代位原因之法律關係）
> - **代理效力**：依**代理行為地法**
> - 準據法合意**不需書面**，管轄合意 ≠ 準據法合意

資料來源： 108–114 年司律一試國際私法考古題
最後更新： 2026-06-19